

1500547-12.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2044095/2020 - Delegacia de Polícia de São Vicente, 602/2020 - Delegacia de Polícia de São Vicente

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wanderson Figueiredo da Silva

Réu Preso

Justiça Gratuita

Vistos.

WANDERSON FIGUEREDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

2ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente-SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500547-12.2020.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500547-12.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2044095/2020 - Delegacia de Polícia de São Vicente, 602/2020 - Delegacia de Polícia de São Vicente

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wanderson Figueiredo da Silva

Réu Preso

Justiça Gratuita

Vistos.

WANDERSON FIGUEREDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

De acordo com a acusação, no dia 16 de fevereiro de 2020, por volta das 00 horas e 22 minutos, na Avenida Martins Fontes, altura numeral 800, Centro, desta comarca, subtraiu, para proveito próprio, mediante violência e grave ameaça exercidas pelo emprego de simulacro de arma de fogo, uma bolsa feminina, na qual continha roupas, maquiagem e documentos pessoais.

Narra a denúncia que a vítima passava de bicicleta pela ciclovia, quando o réu se aproximou, também conduzindo uma bicicleta, anunciando o assalto. Nesse instante, o réu puxou o simulacro de arma de fogo, exigindo que a vítima entregasse a sua bolsa, que assim o fez, logo após, percebeu que a arma de fogo utilizada se tratava de um simulacro. Ato contínuo, a ofendida tentou agarrar o denunciado, que já havia tomado sua bolsa e empreendeu fuga, levando consigo os pertences citados. Relata, ainda, que policiais militares que passavam pelo local foram acionados pela vítima, narrando-lhes os fatos e indicando a direção tomada pelo suspeito. Diante disso, os policiais iniciaram as buscas à cerca do local dos fatos, avistando então, o acusado fugindo e levando consigo uma bolsa com as mesmas características informadas pela ofendida.

Narra, por fim, que os policiais alcançaram o denunciado e o abordaram. Em revista pessoal, na cintura do réu, foi encontrado o simulacro de arma de fogo que foi usado no ato do delito, e em seu poder foi encontrado uma bolsa feminina contendo maquiagem, roupas e documentos pessoais da vítima, que reconheceu os pertences como sendo de sua propriedade, reconhecendo também o acusado como sendo autor do roubo. Na fase policial o réu manifestou falar somente em juízo (fls. 15).

A denúncia veio instruída com o respectivo inquérito policial e foi recebida no dia 27 de fevereiro de 2020 (fls. 70).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 145) e apresentou resposta às acusações (fls. 148/149).

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal) foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 159).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação e a vítima. Por fim, o réu foi interrogado tendo os debates sido realizados em mídia digital (fls. 254/259).

Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal. Requereu que a fixação da pena base acima do mínimo legal, havendo agravante por causa da reincidência, assim aumentando $\frac{1}{4}$ da penal. Por fim, requereu a fixação do regime fechado. (fls. 268/273).

A Defesa requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão, juntamente com o agravante da reincidência, sendo assim, compensadas. Por fim, requereu a fixação do regime semi-aberto. (fls. 276/291).

É o relatório.

Fundamento.

A denúncia procede.

A autoria e materialidade restam demonstradas.

Em juízo, a vítima reconheceu o acusado. Relatou que estava voltando para sua casa após seu horário de trabalho, em uma bicicleta, passando pelo local dos fatos, quando foi abordada pelo acusado, que também estava em uma bicicleta. Foi ameaçada com o simulacro, entrou em luta corporal com o réu, quando o mesmo a empurrou e conseguiu correr com seus pertences, em seguida acionou a Polícia Militar que passava pelo local, narrou os fatos e descreveu o sujeito, que logo foi encontrado, razão pela qual os policiais a levaram para a delegacia para prestar queixa e reconhecer o autor dos fatos.

A testemunha Alex Sandro Santos Cruz, policial militar, relatou que estava com seu parceiro em patrulhamento, quando percebeu a vítima gritando por socorro, foram até ela e foi quando a mesma narrou os fatos acontecidos, contando qual a direção tomada pelo suspeito, seguiram este caminho e avistaram uma pessoa com as mesmas características dadas pela vítima, que quando avistou os policiais, largou uma bolsa ao solo, então o abordaram. Na revista pessoal encontraram simulacro, foram atrás da bolsa e nela continham os pertences que foram narrados e após, reconhecido pela vítima.

A testemunha Daniel Monteiro da Cruz, também policial militar, relatou que estavam em patrulhamento de força tática, quando foi avistada uma moça solicitando ajuda,

pois havia sido assaltada a pouco, quando foi perguntado o que havia acontecido a vítima disse que um homem havia a agredido, puxou a bolsa que ela estava e saiu correndo, contou então suas características e alertou que possivelmente este estava armado. Foram atrás então deste sujeito e encontraram o acusado, tendo estas mesmas características e portando a bolsa relatada pela vítima, que após ter visto a viatura, jogou a bolsa no solo, a testemunha realizou a busca pessoal e encontrou com o réu o simulacro. A bolsa foi encontrada onde o acusado a jogou e foi reconhecida pela vítima.

Em juízo o réu confessou a prática do delito. Narrou que estava passando pelo mesmo local que a vítima, foi quando puxou a bolsa e correu, escondeu a bolsa embaixo de um carro, mas logo em seguida foi pego pelos policiais. O mesmo contou em juízo que é usuário de drogas, tendo o vício em crack.

A materialidade do delito restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 08/09) e auto de exibição e apreensão (fls. 06/07 e 10/11), bem como pelas provas orais colhidas em juízo.

A autoria também é certa e restou comprovada pela prova oral colhida em juízo. Ressalte-se que a vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar um inocente, senão procura contribuir como regra para a realização do justo concreto.

E, "considerando-se que o assalto dificilmente conta com testemunhas, a palavra da vítima assume importância principalmente quando se mostra segura e coerente. Não é possível desprezar-se a palavra da vítima de um crime de roubo, máxime quando segura e firme, porque seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado e não acusar inocente".²

Ademais, saliente-se que a palavra dos policiais tem valor probatório como à de todo indivíduo, pois seria um contra senso o Estado credenciar essas pessoas para a função repressiva se pudesse, ao depois negar-lhe crédito quando viessem dar conta de suas diligências.

Não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. (Bol. TJSP 79/03).

Aliado a todos os indícios de materialidade e autoria acima azealhados, o réu ainda confessou os fatos, o que torna a certeza inequívoca de que praticou o delito.

O exame de dependência toxicológica constatou que o réu era totalmente capaz de entendimento e determinação, concluindo o seguinte: "(...) Trata-se de pessoa que, ao tempo da ação que lhe é imputada, era plenamente capaz de entender e de se determinar. (...) " (fls. 62 do dependente 0008224-68.2021).

Logo, uma vez presentes autoria e materialidade delitiva, a condenação é medida de rigor.

Passo então a dosimetria da pena.

Para o delito de roubo é prevista pena em abstrato entre quatro e dez anos de reclusão e multa.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal a pena-base será fixada atendendo-se as diretrizes do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último as causas de diminuição e de aumento.

Tendo em vista que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao agente, fixo a pena base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Há circunstância atenuante em favor do réu a confissão espontânea (artigo 65, III, "d" do Código Penal) - e circunstância do agravante - reincidente em crime doloso - (artigo 61, I do Código Penal), conforme certidão (fls. 71/88). Tendo em vista o concurso de circunstâncias agravante e atenuante, não haverá alteração na dosimetria da pena, uma vez que trata-se a confissão espontânea de circunstância atenuante que diz com a personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não havendo ilegalidade qualquer em sua compensação em sede de individualização da pena, na exata razão de que, pelas suas naturezas, são causas preponderantes, à luz

do artigo 67 do Código Penal (Resp. 565.504-DF 6ª T. rel Hamilton Carvalhido, 16.12.2003)..

Tendo em vista a pena aplicada e que o crime foi praticado com violência, incabível a substituição por restritiva de direito (art. 44, inciso I, do Código Penal).

O regime inicial de cumprimento da pena será o semi-aberto, tendo em vista o quantum de pena aplicada.

O réu não poderá apelar em liberdade. Permanecem presentes os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, salienta-se que não se justifica após sentença condenatória à sua revogação.

Decido.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar WANDERSON FIGUEIREDO DA SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º A, inciso I, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

O regime inicial da pena será o semiaberto.

O acusado não poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado extraia-se cópia desta sentença encaminhando-a para a vítima.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 6 de dezembro de 2022.

Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA